

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 534/2538

นายพิศาล วัฒนวิฑูกร

โจทก์

นายสิงห์ชัย หวังพนาวงศ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224 (เดิม), มาตรา 249

ในคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย
จำนวน 135,433 บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายอีกเดือนละ 50,000 บาท นับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบิรวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์
เมื่อโจทก์มิได้เรียกร้องค่าเสียหายนี้อย่างเอกเทศในข้อหาอื่นคงเรียกมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเมื่อได้ความว่า ขณะยื่นฟ้อง
โจทก์ให้เช่าที่ดินพิพาทไม่เกินเดือนละ 2,000 บาทจึงเป็นคดีต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อ
เท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 224

ในคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย
จำนวน 135,433 บาท พร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายอีกเดือนละ 50,000 บาท นับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์
เมื่อโจทก์มิได้เรียกร้องค่าเสียหายนี้อย่างเอกเทศในข้อหาอื่นคงเรียกมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นเมื่อได้ความว่า ขณะยื่นฟ้อง
โจทก์ให้เช่าที่ดินพิพาทไม่เกินเดือนละ 2,000 บาทจึงเป็นคดีต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อ
เท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 224

(เสมอ อินทรศักดิ์-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน-ดูลิต เพชรปลูก)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายพิชัย คุ่มพงษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุนทร พิมพ์อักษร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ